



Dans une économie de marché, les entreprises sont libres de produire, vendre et développer leur activité. Cette liberté favorise l'innovation, la diversité des offres et la baisse des prix pour les consommateurs.

Cependant, cette concurrence doit respecter certaines règles afin d'éviter les abus et de garantir le bon fonctionnement du marché.



Dans quelle mesure la liberté de concurrence doit-elle être encadrée afin de protéger les entreprises et les consommateurs ?



I. LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (LCI) constitue l'un des fondements de l'économie française. Issu des décrets d'Allarde de 1791, il a progressivement acquis une valeur constitutionnelle.

→ Ce principe garantit aux individus la possibilité d'exercer librement une activité économique.

Il repose sur trois grandes libertés :



1. Liberté d'entreprendre

Possibilité de créer et d'exercer une activité professionnelle.



2. Liberté d'exploiter

Possibilité pour l'entreprise de choisir sa stratégie, ses partenaires ou ses méthodes commerciales.



3. Libre concurrence

Possibilité pour les entreprises de conquérir une clientèle librement.

Cependant, cette liberté n'est pas absolue.

Les entreprises doivent respecter des règles destinées à assurer une concurrence saine et équilibrée.



Le droit de la concurrence vise à :

- ✓ protéger les entreprises contre les comportements déloyaux ;
- ✓ protéger les consommateurs ;
- ✓ garantir le bon fonctionnement du marché.

ENJEUX AUJOURD'HUI :

Dans l'économie numérique, certaines grandes plateformes disposent d'un pouvoir économique considérable.

Exemples : Google, Apple, Meta (Facebook/Instagram), Amazon, etc. ont déjà fait l'objet d'enquêtes ou de sanctions pour pratiques anticoncurrentielles.



II. LA LOYAUTÉ DE LA CONCURRENCE

La concurrence entre entreprises doit être à la fois libre et loyale.

La concurrence déloyale désigne des comportements abusifs visant à détourner la clientèle d'un concurrent par des procédés contraires aux usages la clientèle d'un concurrent par des procédés contraires aux usages commerciaux.

Elle repose sur les règles de la responsabilité civile extracontractuelle.

PLUSIEURS COMPORTEMENTS PEUVENT ÊTRE SANCTIONNÉS

A. LE DÉNIGREMENT



Porter atteinte à l'image d'un concurrent en diffusant des propos négatifs sur ses produits ou ses services.

→ Objectif : détourner sa clientèle.

Exemples : critiques mensongères, campagnes publicitaires comparatives abusives, attaques sur les réseaux sociaux...

B. LA DÉSORGANISATION



Perturber le fonctionnement d'une entreprise concurrente.

Peut prendre différentes formes :

- débauchage massif de salariés ;
- violation d'une clause de non-concurrence ;
- désorganisation volontaire d'un réseau commercial.

→ Crée un déséquilibre concurrentiel artificiel.

C. LA CONFUSION ET L'IMITATION



Imiter les signes distinctifs d'une entreprise afin de tromper les consommateurs.

Cela peut concerner :

- un logo ;
- un emballage ;
- un nom commercial ;
- l'apparence d'un site internet.

→ Le consommateur peut croire qu'il achète un produit provenant d'une autre entreprise.

D. LE PARASITISME ÉCONOMIQUE



Profiter du travail, de la réputation ou des investissements d'une autre entreprise sans supporter les coûts correspondants.

Exemples : reprise du design, des idées ou de la communication d'un concurrent pour bénéficier de sa notoriété.

→ Pratique souvent reprochée à certaines entreprises de la fast fashion comme Shein.

SHEIN

III. LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Au-delà de la concurrence déloyale, certaines pratiques peuvent porter atteinte au fonctionnement global du marché.

→ On parle alors de pratiques anticoncurrentielles.

Contrairement à la concurrence déloyale, ces pratiques ne protègent pas seulement les entreprises concurrentes, mais également les consommateurs et l'économie dans son ensemble.

A. LES ENTENTES



Accord entre plusieurs entreprises visant à fausser la concurrence.

Cela peut concerner :

- une fixation commune des prix ;
- un partage du marché ;
- une limitation volontaire de la production.



Ces pratiques sont interdites car elles réduisent la concurrence et pénalisent les consommateurs.

B. L'ABUS DE POSITION DOMINANTE



Une entreprise en position dominante dispose d'une puissance économique importante sur un marché.

Cette situation n'est pas illégale en elle-même.

En revanche, il devient interdit d'abuser de cette position afin d'éliminer des concurrents ou d'imposer des conditions injustes.

Par exemple :

- prix abusivement bas ;
- refus de vendre ;
- pratiques discriminatoires.



Les grandes plateformes numériques font aujourd'hui l'objet d'une surveillance particulière sur ce sujet.

C. LE RÔLE DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE



En France, l'Autorité de la concurrence est chargée de contrôler le respect des règles de concurrence.

Elle peut :

- ✓ mener des enquêtes ;
- ✓ sanctionner les entreprises ;
- ✓ contrôler certaines opérations de fusion ;
- ✓ lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

Ses décisions jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'économie moderne, notamment dans le secteur numérique.



CONCLUSION

La liberté de concurrence constitue un principe fondamental de l'économie de marché.

Cependant, afin d'éviter les abus, cette liberté doit être encadrée par des règles destinées à garantir une concurrence loyale et équilibrée.

Le droit de la concurrence cherche ainsi à concilier :



Liberté économique et innovation

+



Protection des entreprises contre les abus

+



Protection des consommateurs et intérêt général



Objectif final :

Assurer un marché sain, dynamique et bénéfique pour tous.